

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-059	처분요구일자	2021.08.23.
처 분 종 류	경고, 개선, 통보, 권고		
관 계 부 서	●●●(주)		
제 목	계약체결 절차 및 비용 관리 부적정		

지 적 내 용

●●●(주)는 단체협약 제71조 및 79조, 복리후생규정 제7장에 따라 소속 임직원을 위한 각종 복지혜택을 운영하고 있으며 복지항목별로 사용취지에 맞게 적법하게 운영하여야 할 책임이 있다.

●●●(주)가 2021년도에 체결한 휴양소 및 복지포인트 관련 계약체결 과정과 비용지원 실태를 확인한 결과 부적정 사항이 확인되었다.

1. 계약 체결 절차의 부적정

●●●(주)는 휴양소 및 복지포인트 운영 사업자 선정에 협상에 의한 계약으로 추진하기로 하고 기술평가(80%) 및 가격평가(20%)를 통하여 '21년 @월 및 %월에 각각 사업자를 선정하였다.

그런데, 휴양소 운영사업자 선정과정을 보면 산출내역 없이 사업예산만을 기준으로 가격평가를 시행하여 최저가 제시 업체와 계약을 체결하였으나 휴양소는 직원 개인이 기호에 따라 자유롭게 신청하여 이용하는 방식이기 때문에 참여업체 간에 가격점수의 차등이 ●●●(주)에 아무런 실익(성수기 객실 확보, 숙박료 인하 등)을 주지 못하는 문제점을 확인하였다.

또한, 휴양소 운영사업의 계약금액은 낙찰률이 적용된 #####원인데 반해

계약서 불입서류인 양사간 협약서 제5조 4항에는 회사 최대지원금액을 \$\$\$\$\$\$\$\$원(사업예산 기준 회사부담금 AA%)으로 명시하고 있어 계약서류 간에 금액부분이 불일치함이 확인되었다.

복지포인트 제도는 개인이 부여받은 포인트(연간 PPP만원)를 복지몰이나 일반 가맹점에서 자유롭게 사용하는 형태로 단순 복지포인트 합계금액을 기준으로 투찰하여 낙찰률을 적용하는 것은 불가능한 사업이었다.

그러나, 복지몰 및 복지카드 사업의 전체예산(전체직원×PPP만원×3년)을 기준으로 하고 투찰금액은 “카드 연회비, 각종 공제 및 할인혜택을 반영한 금액”이라고 안내하여 실제 낙찰률이 복지몰은 CC%, 복지카드는 DD%가 되는 계약상에 모순이 발생하였다.

한편, 협상에 의한 계약체결기준(계약예규) 제8조 1항에 따라 “협상적격자는 기술평가 점수가 기술평가배점한도의 85% 이상으로 선정”하여야 함에도 불구하고, 임의로 70%로 하향 적용하였고 세부평가기준에 따른 기술평가의 정량평가(10%)를 누락한 채로 사업자를 선정하는 계약 절차상의 오류사항도 확인되었다.

【표1】 관련 계약체결 현황

건 명		휴양소	복지몰	복지카드
계약 개요	계약자	♣♣♣(주)	(주)☁☁☁	◆◆카드
	계약기간	21.0.0~0.0	21.0.0~0.0	21.0.0~0.0
	계약일자	21.0.0	21.0.0	21.0.0
	사업예산(기초금액)	0000000000원	0000000000원	0000000000원
	계약금액(낙찰률)	000천 원(00%)	000천 원(00%)	000천 원(00%)
평가 방식	계약방식	협상 (8:2)	협상 (8:2)	협상 (8:2)
	기술평가(고득점순)	xx/xx/xx	xx/xx/xx	xx/xx/xx
	가격평가(고득점순)	xx/xx/xx	xx/xx/xx	xx/xx/xx
	평가합계(고득점순)	xx/xx/xx	xx/xx/xx	xx/xx/xx
	낙찰자	1순위	1순위	1순위

정부 입찰·계약 집행기준(계약예규) 제77조 1항에 따르면 협상에 의한 계약은 “구체적인 과업내용 및 실적평가 여부와 그 기준”에 대하여 사전 공개를 통한 의견수렴 절차를 거쳐야 함에도 불구하고 입찰가격에 대한 모호한 기준에 대하여 의견수렴 없이 계약절차를 진행하였다.

2. 비용 관리 부적정

사업부서(◇◇팀)는 계약체결 내용을 정확하게 확인하고 사업을 관리할 책임이 있음에도 불구하고 2021년 5월까지 휴양소 지원금 집행내역을 확인해보면 사업예산 기준 33%를 집행하여 실제 계약금액이 아닌 확보예산(000000000원)을 기준으로 비용집행을 관리하고 있음이 확인되었다.

복리후생규정 제18조를 보면 단체보험, 난임지원, 휴양소를 전직원이 이용할 수 있는 보편적 복지인 기본항목으로 정하고 휴양소는 전직원(TT명)이 1박당 QQQ원을 지원받는 규모로 예산을 편성하였다.

그러나, 관련규정 및 휴양소 운영방침에 1박당 상한금액을 설정하지 않아 소수의 직원(GGG명)이 전체예산을 전용하고 있었으며 특히 일부직원은 특급호텔 스위트룸이나 풀빌라를 수차례 이용하는 등의 사례도 다수 확인되어 코로나로 인한 대규모 적자가 우려되는 상황 속에서 자칫 인천공항 전체의 방만경영으로 보여질 소지가 있어 이에 대한 각별한 주의가 필요하다.

【표2】 월별 휴양소 이용현황

월	사용인원	사용박수	이용금액	회사지원	1박평균단가
'21.5	XX	XX	00,000,000	00,000,000	000,000
'21.4	XX	XX	00,000,000	00,000,000	000,000
'21.3	XX	XX	00,000,000	00,000,000	000,000
'21.2	XX	XX	00,000,000	00,000,000	000,000
'21.1	XX	XX	00,000,000	00,000,000	000,000
합계	XXX	XXX	00,000,000,	00,000,000,	000,000

※ 중복인원을 제외하면 실제 GGG명이 전체 예산금액을 사용

【표3】 이용금액 상위내역 예시

이용자	휴양소명	객실타입	이용금액	회사지원
직원A	①①①①	베이스 스위트	000,000(3박)	000,000
직원B	②②②②	럭셔리오션뷰	000,000(2박)	000,000
직원C	③③③③	이그제큐티브스위트룸	000,000(1박)	000,000
직원D	④④④④	78평 어라운드스위트룸	000,000(1박)	000,000

관계부서 및 해당부서 의견

감사 지적내용에 대하여 ①②③(◆◆팀)는 최저가 업체 선정을 통하여 임직원에게 더 많은 혜택을 부여하고자 가격평가를 실시하였고 가격평가 기초금액에 대해서는 계약예규에 따라 “예정가격을 작성하지 않은 경우 사업예산을 기초가격으로 사용할 수 있다”를 근거로 제시하였다.

또한, 조달청 담당자와 유선 통화(제안요청서에 과업내용이 명확하다면 사업자 판단으로 사전규격공개는 생략 가능)를 근거로 규격공개는 생략하였으며 협상적격자 선정 기준의 하향은 “지자체 협상에 의한 계약체결 기준”을 적용하였고 정량평가 누락은 담당자 실수로 발생하였으며 가격평가 및 평가 누락으로 인한 낙찰자 변경 사항은 없었다고 답변하였다.

그러나, ◆◆부서는 계약방침 수립 전에 조달청 타 계약사례를 충분히 확인한 이후에 가격평가를 실시하고자 한다면 입찰참가자 간의 투찰금액을 동일한 기준으로 공정하게 평가할 수 있도록 방침을 수립하였어야 하며 사전규격공개를 통하여 평가 기준의 정당성을 확인하였어야 했으나, 가격평가 기준에 대한 충분한 검토 없이 평가를 시행하여 계약절차 상에 하자가 발생하게 되었다.

또한, 국가계약법 계약예규는 “기술점수가 기술배점한도의 85점 이상인 자”를, 지자체 계약예규는 “기술 및 가격 합산점수가 70점 이상인 자”를 협상적격자로 선정하게 되어 있으나 ◆◆부서는 협상적격자 선정기준을 그 어느 기준에도 부합하지 않는 자의적 해석으로 “기술점수가 기술배점

한도의 70점 이상인 자”로 정하였으며 평가기준에 명시된 평가 항목 일부를 누락한 채로 낙찰자를 선정 한 사안은 계약절차의 공정성을 심각하게 훼손한 사항이었다.

●●●(◇◇팀)는 당초 사업예산을 기준으로 비용을 집행한 착오를 인정하고 계약금액을 기준으로 잔여예산 내에서 시설·룸타입·박수를 설정하여 운영할 것이며 1인당 상한선을 설정하여 적정하게 운영하도록 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●● 사장(★★팀)은 계약절차의 공정성을 훼손한 ◇◇팀 담당자에 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

< 관련자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	처분종류
♣♣♣♣실 ◇◇팀	다	AAA	'19.02~현재	◇◇팀 업무총괄	경고

●●● 사장(◇◇팀)은 재발방지를 위하여 사업 특성에 맞게 계약방법을 선정하고 계약절차가 보다 투명하고 공정하게 이행될 수 있도록 복지제도 계약업무 전반을 개선하도록 조치하시기 바랍니다. (권고)

●●● 사장(◇◇팀)은 휴양소 계약서간 금액 오류 및 복지포인트 계약 금액과 실제 집행금액이 상이한 부분에 대하여 검토 후 적절하게 조치하시기 바랍니다. (통보)

●●● 사장(◇◇팀)은 휴양소를 많은 직원이 이용할 수 있도록 적정

하게 공지하시고 편리하고 공평하게 이용할 수 있도록 운영계획을 수립하시기를 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략